



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000674033

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000847-92.2017.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante VALDECI APARECIDO CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, para afastar a prestação de serviços à comunidade como condição do sursis, impondo, em seu lugar, a limitação de fim de semana durante o primeiro ano, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.

São Paulo, 29 de agosto de 2018.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000847-92.2017.8.26.0620

Comarca: TAQUARITUBA

Juízo de Origem: VARA ÚNICA

Apelante: VALDECI APARECIDO CARDOSO

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Magistrada Sentenciante: Dr^a Christiene Avelar Barros Cobra Lopes

VOTO nº 10306

LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE e AMEAÇA, PERPETRADAS EM ÂMBITO FAMILIAR. RECURSO DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Penas e regime preservados. Afastamento da prestação de serviços à comunidade como condição do *sursis*, impondo-se, em seu lugar, a limitação de fim de semana no primeiro ano do prazo. Inteligência do CP, art. 46. Precedente do STJ. Provimento parcial.

Trata-se de **APELAÇÃO CRIMINAL** interposta por **VALDECI APARECIDO CARDOSO** contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Taquarituba, que o **condenou** à pena de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto - concedido ***sursis*** bienal, mediante a condição especial de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 78, § 1º), além de não se embriagar e aquelas previstas no § 2º, a), b) e c) -, fruto de concurso material por incursão ao CP, art. 129, § 9º (3 meses de detenção) e art. 147, ***caput*** (1 mês e 5 dias de detenção), admitido recurso em liberdade.

Pleiteia absolvição geral, por insuficiência



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

probatória e, subsidiariamente, redução das sanções ao piso.

Devidamente processada, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento.

É O RELATÓRIO.

A acusação é de que o Apelante, aos 19 de março de 2017, na Estrada Velha de Itaporanga, zona rural, Coronel Macedo, Taquarituba, prevalecendo-se de relações doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de sua esposa *Eli Aparecida Diogo de Araújo Cardoso*, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ameaçou-a, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Judicialmente, negou as imputações. Disse que estava em uma festa, em companhia da vítima - ambos alterados pela ingestão de bebida alcoólica -, quando a chamou para ir embora. No trajeto, dentro do veículo, após iniciar uma discussão, a ofendida puxou o volante, tentando impedi-la, levando a mão em sua direção, sem qualquer intenção de agredi-la. Refutou ter perpetrado qualquer ameaça.

Eli, por sua vez, confirmou que estava na reunião social, na fila do almoço, quando um conhecido colocou a mão em seu ombro, o que causou ciúme no Apelante. Ao retornar à mesa, **VALDECI** lhe xingou de “*filha da puta, sem vergonha*” (*sic*). Temerosa e para evitar escândalo, o chamou para ir embora. Durante o trajeto, ele segurou o volante com uma das mãos e com a outra, o seu pescoço, dizendo que ficasse quieta e não falasse nada. Apenas pediu para diminuir a velocidade, momento em que **VALDECI** lhe desferiu



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

um soco na boca, atingindo também o seu nariz. Na sequência, empreendeu maior velocidade ao automóvel, trafegando em direção à outra estrada, sob a ameaça de lhe matar, verbalizando: “*hoje você vai morrer, de hoje não vai passar*” (*sic* - mídia digital).

Jessani - vizinha do casal - contou que passava pelo local quando avistou a vítima caminhando em sentido contrário, com a mão na boca. Ao se aproximar, *Eli* confidenciou ter sido agredida pelo Apelante - o qual avistara sozinho trafegando na estrada.

A testemunha de defesa *José*, empregado do Apelante, não presenciou os fatos, limitando-se a discorrer sobre os seus bons antecedentes, além da convivência harmoniosa do casal.

Como se vê, a prova concatenada é plenamente desfavorável ao Apelante, mormente porque corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 8/9, que concluiu “(...) *hematoma face*”, compatível, portanto, com o seguro e coeso relato da ofendida, havendo nexo causal.

E nem se alegue que eventual estado anômalo, por ingestão de álcool, possa beneficiá-lo. Quando causado por vontade própria, não se afigura apto a afastar o dolo e nem se constitui excludente de culpabilidade, pois não derivada de caso fortuito ou força maior, nos termos do CP, art. 28, II, em respeito à teoria da ***actio libera in causa*** (“ação livre na origem”), o que afasta a pretendida desclassificação para a modalidade culposa.

Igualmente, plenamente caracterizada a ameaça. Não é necessário que o agente tenha o desígnio de cumprir o mal anunciado - matar -, bastando vontade consciente de amedrontar a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

vítima, o que ocorreu na hipótese em tela, porquanto ela tomou as providências legais, o que deixaria de fazer caso não tivesse levado a sério a investida. Assim, o injusto é culpável.

Condenação bem acertada, portanto.

Analisa-se a dosimetria.

A inicial de ambos os delitos partiu do piso. Ausentes atenuantes, na segunda etapa, no tocante à ameaça, operou-se o acréscimo na oculta fração de 1/6, por força da agravante prevista no CP, art. 61, II, f) - *prevalecendo-se de relações domésticas* -, perfazendo 1 mês e 5 dias de detenção. Condutas derivadas de desígnios autônomos, nos termos do CP, art. 69, **caput**, as penas foram corretamente somadas, totalizando 4 meses e 5 dias de detenção, de forma definitiva, à míngua de modificadoras.

Por fim, realmente, não era caso de substituição da privativa por restritiva de direitos, pois, os delitos se revestiram de violência real e verbal - CP, art. 44, I -, impeditivas da pretendida benesse, de acordo, ainda, com espírito da chamada “Lei Maria da Penha”, art. 17 e nos termos da Súmula/STJ, nº 588: “*A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos*”.

Preserva-se, contudo, a suspensão condicional da pena, mas sem prestação de serviços à comunidade, mais gravosa do que a pena estabelecida, impondo-se, em seu lugar, como requisito específico, a limitação de fim de semana durante o primeiro ano, nos termos do CP, art. 78, § 1º, 2ª figura, mantendo-se o regime aberto, em caso de descumprimento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Com efeito, considerando-se o preconizado pelo próprio dispositivo em questão - o qual faz expressa menção ao art. 46, do mesmo Estatuto -, importa concluir que, na hipótese de pena privativa de liberdade igual ou inferior a seis meses, não se aplica, como condição, a prestação de serviços à comunidade.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:“(…) *SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR 1 (UM) ANO. ACUSADA CONDENADA À PENA DE 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Ainda que inexistia nulidade na ausência de exame do tema pela autoridade apontada como coatora, o que também impediria este Sodalício de se manifestar sobre a questão, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, verifica-se a existência de ilegalidade manifesta, passível de ser corrigida por meio da concessão da ordem de ofício. 2. A suspensão condicional da pena, prevista no artigo 76 do Código Penal, tem como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, consoante se depreende do artigo 78 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, remete ao artigo 46 do Estatuto Repressivo, que estabelece que a prestação de serviços à comunidade "é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade". 3. No caso dos autos, a paciente foi condenada à pena de 1 (um) mês de detenção, o que revela a impossibilidade de que lhe seja imposta a prestação de serviços à comunidade como condição do *sursis*, já que sua sanção imposta foi inferior à 6 (seis) meses de privação de liberdade 4. A prestação de serviços à comunidade, na espécie, se mostra mais gravosa até mesmo do que o cumprimento da reprimenda detentiva pela paciente, tratando-se de medida desproporcional, e que não atende às finalidades da suspensão condicional da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana como condição da suspensão da pena imposta à paciente” (HC 307.103/MG, Rel. Ministro **JORGE MUSSI**, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015).*

Diante do exposto, **dá-se provimento parcial ao recurso, para afastar a prestação de serviços à comunidade como condição do *sursis*, impondo, em seu lugar, a limitação de fim de semana durante o primeiro ano, mantida, no mais, a sentença.**

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica